

TRIBUNAL PLENO DE 02/04/25

ITEM Nº 4

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

MUNICIPAL

Processo: TC-024564.989.24-2.

Representante: Falconi Camargos e Barbosa Wanderley Advogados e Consultores.

Representada: Prefeitura de Votuporanga.

Responsável: Andrea Isabel da Silva Thomé – Secretária de Administração.

Objeto: impugnações ao edital de Pregão Eletrônico nº 207/2024, Processo Administrativo nº 411/2024, objetivando a contratação de empresa especializada para efficientização e modernização dos pontos de iluminação existentes, bem como a implantação de novos pontos no Sistema de Iluminação Pública do Município e manutenção, com equipamentos dotados de tecnologia LED de alta performance, incluindo fornecimento de materiais e tecnologias, insumos, mão de obra, equipamentos, ferramentas e veículos.

Valor referencial: R\$ 25.156.757,92 (vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses, prorrogável por até 10 (dez) anos.

Advogados: Rodrigo de Souza Camargos – OAB/RN 10.435; Douglas Lisboa da Silva – OAB/SP 253.783; Maria Beatriz Ferrari Pain – OAB/SP 358.303.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DENOTAM COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO QUE AUTORIZARIAM O USO DO PREGÃO. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PROVA DE QUITAÇÃO JUNTO A CONSELHO DE CLASSE. EXCESSO NO CONJUNTO DE LAUDOS E ENSAIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL COM RECOMENDAÇÕES.

RELATÓRIO

Falconi Camargos e Barbosa Wanderley Advogados e Consultores formulam representação com pedido de medida cautelar em face do edital de Pregão Eletrônico nº 207/2024, Processo Administrativo nº 411/2024, promovido pela **PREFEITURA DE VOTUPORANGA**, objetivando a contratação de empresa especializada para efficientização e modernização dos pontos de iluminação existentes, bem como a implantação de novos pontos no Sistema de Iluminação Pública do Município e manutenção, com equipamentos dotados de tecnologia LED de alta performance, incluindo fornecimento de materiais e tecnologias, insumos, mão de obra, equipamentos, ferramentas e veículos.

Feito distribuído por prevenção, dada conexão com o processo TC-013484.989.24, que abrigou edital para objeto congênere, com pleito de suspensão indeferido consoante decisão publicada em 24 de junho de 2024.

Nos termos expostos na inicial e complementados em emenda sob evento 10, foram atribuídas as seguintes incorreções ao ato convocatório:

(i) uso inadequado da modalidade licitatória pregão, pois o serviço almejado é de alta complexidade, conforme, inclusive, consta no respectivo termo de referência (itens 4.1 e 4.2);

(ii) preenchimento de qualificação econômico-financeira unicamente por meio de apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (item 8.17), o que impediria o conhecimento da real situação financeira da empresa;

(iii) processamento do certame em plataforma não oficial (BLL Compras);

(iv) exigência de apresentação de amostras e ensaios, sob pena de desclassificação (itens 1.9 e 7.13), conduta rechaçada pelo Tribunal de Contas da União;

(v) adoção de critério objetivo de inexecuibilidade de propostas (item 7.3), em detrimento de critério relativo;

(vi) exigência de quitação no conselho de classe (CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CRT – Conselho Regional de Técnicos) para fins de habilitação (itens 8.18 e 8.2.4.1);

(vii) ausência de requisitos do artigo 18 da Lei 14.133/2021 no Estudo Técnico Preliminar;

(viii) obrigatoriedade de comprovação de realização de investimentos em sede de qualificação técnica; e

(ix) inconsistências no termo de referência (Anexo I), relativas ao ensaio de determinação de aderência; ao certificado de garantia; à simulação luminotécnica assinada pelo responsável técnico do fabricante junto de certidão vigente do CREA, a impedir oferta de produtos importados; ao relatório de teste e corrosão em laboratório acreditado pelo INMETRO com base em norma técnica cancelada (NBR 8094); e simulações luminotécnicas de 1 a 12 realizadas com fatores de manutenção 0,70, 0,80 ou 0,90, no lugar de um valor fixo de simulação de vida útil do equipamento.

Nos termos articulados na inicial, requereram liminar suspensão do procedimento e, ao final, ordem de retificação do instrumento convocatório.

Avaliação preliminar, ao reconhecer possível afronta à legislação e a precedentes deste Tribunal, assentou medida impondo a suspensão do pregão¹ (evento 13).

Notificada, **Prefeitura de Votuporanga** oferta as razões adiante sintetizadas (evento 34):

(i) o objeto se enquadra no conceito de serviços comuns, padronizados no mercado, sendo, portanto, licitável por meio de pregão, modalidade que permite maior participação e reduz custos administrativos;

(ii) a complexidade mencionada no termo de referência não tem relação com a execução de tarefas da rotina de manutenção da rede de iluminação, “mas sim com as interações entre as referidas tarefas e o dia-a-dia de diversos outros serviços de manutenção dos espaços públicos”;

¹ Publicada em 7 de dezembro de 2024.

(iii) a exigência de certidão negativa de falência visa a assegurar que apenas empresas com capacidade financeira adequada participem do certame. Ainda assim, haverá a inserção da necessidade de prova de atingimento de índices contábeis (ILC, ILG e IE), para melhoria da qualificação;

(iv) a utilização da Plataforma BLL Compras guarda conformidade com o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. A ferramenta, com uso admitido por esta Corte, oferece ampla publicidade, segurança, rastreabilidade e economicidade;

(v) a exigência de amostras e ensaios é necessária para garantir a conformidade dos materiais com as especificações técnicas, e terá aplicação restrita ao licitante vencedor para evitar custos desnecessários aos demais;

(vi) o item 7.3 do Termo de Referência não versa sobre critério de inexequibilidade, mas estabelece critérios para liquidação das medições;

(vii) a requisição de registro e quitação no CREA ou CRT para as empresas participantes do certame tem como objetivo assegurar a qualificação técnica necessária para a execução do objeto licitado;

(viii) o Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado conforme o artigo 18 da Lei nº 14.133/2021 e justifica tecnicamente a escolha da solução apresentada no edital;

(ix) a exigência de comprovação de realização de investimentos visa a assegurar a experiência e capacidade financeira dos licitantes, além de ser proporcional e razoável, protegendo o interesse público. Não obstante, o item 8.2.5.18 do Termo de Referência será substituído por nova regra²;

(x) os requisitos técnicos objetivam garantir qualidade e segurança, caso do fator de manutenção, que indica a depreciação da luminária ao longo de sua vida útil; e

² "Apresentação de contratos firmados, com três anos de atividades contínuas de prestação de serviços de instalação, montagem, construção ou manutenção de redes públicas de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como iluminação pública que, somados, perfazam o valor de, no mínimo, R\$ 5.031.351,58 (cinco milhões trinta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo o menor contrato no valor de mínimo R\$ 2.515.675,79 (dois milhões quinhentos e quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

(xi) o edital não impede a oferta de produtos importados, desde que os representantes no Brasil atendam às previsões legais e técnicas.

Assessoria Técnica, por seu segmento de **Engenharia**, manifesta-se pela procedência parcial da representação, com proposta de aperfeiçoamento do texto editalício. Congênere **Jurídica** considera improcedentes os pontos afetos à sua área de atuação. Respectiva **Chefia** endossa e encaminha aludidas manifestações (evento 53).

Ministério Público de Contas manifesta-se pela procedência parcial da representação (evento 57).

Este o relatório.

GCMAB
PP

TC-024564.989.24-2

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente submeto, para referendo deste Egrégio Plenário, medida singular por mim adotada para suspensão do torneio (evento 27).

MÉRITO

No **mérito**, acompanho instrução unânime, pela procedência parcial da representação.

Deslinde sobre a **possibilidade do uso do pregão**, questão prejudicial à inspeção do ato convocatório ao abrigo dos autos, requer compreensão da exata dimensão do escopo licitado. Assim se faz necessário porque a Lei nº 14.133/2021 autoriza contratação de serviços de engenharia por meio das modalidades licitatórias concorrência ou pregão, conforme respectivo grau de padronização ou complexidade³.

³ Confira-se, neste sentido, a redação dos seguintes artigos da NLLC:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do *caput* deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea "a" deste inciso;

E embora a definição do objeto limite-se a indicar a “contratação de empresa especializada para efficientização e modernização dos pontos de iluminação existente”, análise de previsões constantes do Termo de Referência demonstra que o escopo almejado é dotado de complexidade, consoante registra ATJ-Engenharia e corrobora Ministério Público de Contas.

Observa-se, com efeito, que os produtos e equipamentos previstos relacionam-se ao modelo de “Smart Cities”, com todas as luminárias gerenciáveis, predispostas a serem integradas a sistema de comunicação de telegestão, enviando alarmes e recebendo comandos⁴.

Tampouco os serviços se reduzem ao fornecimento de luminárias, pois a contratada deverá realizar o **gerenciamento do parque de iluminação pública**, por meio da manutenção de inventário georreferenciado, em base cartográfica, de todos os materiais retirados, colocados e substituídos, com as correspondentes características técnicas⁵.

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

⁴ “4.2. [...] Este projeto envolve questões de alta complexidade e a exigência de expertise em diferentes ramos da engenharia. Será necessária uma empresa com know-how em instalação de Luminárias e Refletores LED, bem como Produtos/Equipamentos voltados para SMART CITY de alta tecnologia que exige um grau de aferição de iluminação bastante específico. Nota-se que empresas, isoladamente, dificilmente teriam condições de suprir todos os requisitos de habilitação do edital. A ausência de consórcio trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcio é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade, que é o caso. Sendo assim, a Administração, com vista a aumentar o número de participantes, ADMITE A FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO. Fato esse que por si só, busca ampliar a competitividade do certame licitatório”.

“5.4.2. [...] Para possibilitar que o MUNICÍPIO possa futuramente efetuar uma nova etapa de modernização de seu parque de iluminação pública de rua, é obrigatório que todas as luminárias a serem instaladas através desta contratação tenham a predisposição de serem tele gerenciáveis através de sistema de comunicação de Telegestão de iluminação pública sem fio, para enviar alarmes e receber comandos. Estas luminárias devem possibilitar também a implantação futura de aplicações para os serviços denominados de Cidades Inteligentes - SMARTCITIES”.

⁵ “5.1.3. [...] A CONTRATADA deverá atualizar o inventário georreferenciado em base cartográfica existente dos materiais retirados e colocados, informando as características técnicas dos equipamentos retirados e dos equipamentos que os substituem, de forma que o MUNICÍPIO possa atualizar base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação Pública (inclusive a fixação da placa de identificação IP#####). A atualização do inventário existente deve trazer as seguintes informações: [...]”.

A contratada deverá ainda realizar a atualização da base cadastral junto à concessionária de energia, por meio de “elaboração e entrega dos projetos de Rede de Distribuição de Iluminação Pública à concessionária de energia elétrica referente aos pontos de iluminação alterados pela substituição de luminárias convencionais por luminárias LED e referente aos novos pontos de iluminação instalados em localidades desprovidas de iluminação, obedecendo as normas definidas pela concessionária de energia elétrica e demais normas vigentes” (item 5.1.6).

Aludidas circunstâncias evidenciam a presença de complexidade incompatível com os padrões de mercado que autorizariam o uso do pregão, revelando-se mais adequado o processamento do certame por meio de concorrência, ampliando-se a competitividade sobretudo ante os prazos de publicidade mais dilatados desta modalidade.

Nesse sentido, decisões deste Egrégio Plenário:

“2.3 Outrossim, acolho o percuciente parecer do Órgão Ministerial, que apontou outra questão prejudicial à continuidade do certame, concernente à indevida modalidade licitatória adotada. Como bem pontuado, o objeto inclui atividades (elaboração do projeto luminotécnico nas vias e logradouros públicos e execução de serviços especializados de aterramento) que não se enquadram na hipótese do artigo 6º, inciso XXI, alínea ‘a’, da Lei nº 14.133/21, o que, por força do artigo 29, parágrafo único, da mesma norma, impede seja utilizada a modalidade pregão, que se destina apenas à aquisição de bens e serviços comuns. Nesse contexto, a adoção da modalidade licitatória incorreta constitui vício insanável, tornando imperiosa a anulação do presente certame.

TCs-019666.989.24 e 019735.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 16/10/2024.

“2.3 Contudo, a despeito de tais retificações, noto que permaneceram as falhas relacionadas ao uso da modalidade pregão e ao prazo de execução. A questão mais relevante diz respeito justamente à modalidade eleita. Conforme destaquei naquela decisão ‘o objeto inclui atividades (elaboração do projeto luminotécnico nas vias e logradouros públicos e execução de serviços especializados de aterramento) que não se enquadram na hipótese do artigo 6º, inciso XXI, alínea ‘a’, da Lei nº 14.133/21, o que, por força do artigo 29, parágrafo único, da mesma norma, impede seja utilizada a modalidade pregão, que se destina apenas à aquisição de bens e serviços comuns’. Nesta oportunidade, não foram

apresentados pela Administração motivos que justificassem eventual alteração no panorama processual e, via de consequência, o descumprimento à decisão deste Plenário. Desta forma, remanescendo o vício relacionado à adoção da modalidade licitatória incorreta, inafastável a anulação do presente certame.”

TCs-022081.989.24, 022087.989.24 e 022163.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 4/12/2024.

“Princípio pela indevida utilização do Pregão, hipótese que sustentou a ordem cautelar de paralisação do certame e que restou confirmada através da percuente análise empreendida pelo segmento especializado de ATJ. Com efeito, objeto posto em disputa extrapola o conceito de ‘serviços comuns de engenharia’ (artigo 6º, inciso XXI, “a”, da Lei 14.133/2021), tornando inaplicável a adoção daquela modalidade licitatória, consoante expressa vedação do artigo 29 da Lei nº 14.133/21”.

TCs-014754.989.24 e 015315.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Substituto Márcio Martins de Camargo, sessão de 21/08/2024.

Considerando que adoção de modalidade licitatória inadequada constitui vício insanável, impõe-se a **anulação** do edital de Pregão Eletrônico nº 207/2024, da Prefeitura de Votuporanga.

Sem prejuízo, passa-se à análise dos demais pontos tratados na representação, a fim de nortear a atuação administrativa, contendo-se sobrevida de disposições editalícias inadmitidas por este Tribunal.

Antes, porém, afasta-se as insurgências consideradas **improcedentes** por ATJ e MPC, em posicionamentos com os quais aquiesço.

Não se confirmou crítica aduzida acerca da ausência de análise, pela Origem, da necessária compatibilização do projeto com o plano de contratações anuais e com as leis orçamentárias, bem como “das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução”, a termos do artigo 18, *caput*, e § 1º, inciso V, da Lei 14.133/2021⁶.

⁶ Lei 14.133/2021.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

Quanto ao primeiro tema, o próprio Estudo Técnico Preliminar (Apêndice do Anexo I) registra que “[a] contratação não está no Plano Anual de Contratações. Essa despesa, porém, estava em estudo a tempo pela Administração e será suprida com a CIP⁷ e com a economia do consumo de energia resultante da mudança das luminárias para LED” (item 11)⁸. Consta no caderno convocatório, outrossim, informações sobre a adequação orçamentária da iniciativa⁹.

Há também no ETP comparativo entre a modelagem adotada, a aquisição de bens e a concessão administrativa (PPP), do qual resulta evidenciação de vantagem econômica da locação de ativos¹⁰, modelagem que

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

⁷ Contribuição de Iluminação Pública.

⁸ A Origem demonstra numericamente aludida situação com os quadros constantes sob evento 1.16.

⁹ Item 23 do edital, 9 do Termo de Referência e 13 da Minuta do Contrato:

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. Para atender as despesas decorrentes deste contrato, foram aprovadas no orçamento para o exercício do ano 2024, através da Lei nº 7.045, de 05 de dezembro de 2023, a seguinte dotação orçamentária:

PRINC	CLASSIF	INSTITUCIONAL	CATEGORIA ECONÔMICA	FR	C APLIC
1410	02.25.02	15.452.0028.2069	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110.000

13.2. Recursos Financeiros:

FONTE	1	TESOURO
Cod. Aplic.	110.000	GERAL

13.3. Os recursos para 2025/2026/2027/2028 e 2029 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município.

E no item 8 do ETP: “O investimento foi previsto no PLANO PLURIANUAL, visto sua característica de desembolsos (período da contratação) e por ser uma melhoria de anseio da Administração”.

conta, na hipótese, com a imprescindível cláusula de reversibilidade¹¹.

No ETP, ademais, avaliação, ainda que sintética, dos resultados pretendidos com a contratação¹².

Em linha com precedentes deste Egrégio Plenário¹³, aludida conjuntura é suficiente para sinalizar, sob rito sumaríssimo, a viabilidade do projeto, reservando-se ao procedimento ordinário a análise das premissas adotadas e dos resultados correspondentes

Assim, ausente flagrante ilegalidade, improcedente o ponto de insurgência.

Na esteira do artigo 175, § 1º, da Lei 14.133/2021¹⁴ e de julgados

	COMPRA À VISTA COM FINANCIAMENTO	LOCAÇÃO DE ATIVOS POR 60 MESES	PPP/COONCESSÃO POR 12 ANOS
Processo de Contratação:	Convênio de financiamento com Banco e aprovação pelo Tesouro Nacional: 8 meses + Concorrência Pública: 120 dias	Concorrência 14.133 - 120 dias	PMI - Consulta Pública - 12 meses + Concorrência 14.133 - 120 dias
Prazo de Implementação:	Max 150 dias fornecimento + instalação	Max. 150 dias após assinatura	360 dias após assinatura
Prazo Total:	T0 + 510 dias	T0 + 270 dias	T0 + 840 dias
Duração Total do Contrato:	60 meses	60 meses	144 meses
Valor Total por 12 anos, incluindo consumo (sem reajuste/inflação):	R\$ 57.563.186	R\$ 52.697.121	R\$ 101.406.630
Valor Presente (WACC: 9,74%)	R\$ 37.939.973	R\$ 34.033.940	R\$ 58.478.360

¹¹ TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2.1. AO FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, TODOS OS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOFRERÃO REVERSÃO PARA O MUNICÍPIO, SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO.

¹² 12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Aumentar fortemente o nível geral de luminância no Município, promovendo maior segurança e bem estar à população;
Reduzir os custos de manutenção de equipamentos de iluminação com produtos de maior vida útil e sistema de diagnóstico remoto;

Reduzir o consumo energético da Iluminação Pública do Município a longo prazo;

Otimizar o investimento em iluminação pública agregando serviços inteligentes aos cidadãos;

Preservar o meio ambiente, ao eliminar do parque de equipamentos de iluminação defasados tecnologicamente e potencialmente tóxicos, a exemplo do Vapor de Mercúrio.

¹³ TC-021073.989.23, Relatei, sessão de 24 de abril de 2024.

TC-010103.989.24, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 12 de junho de 2024.

¹⁴ Excerto da Lei nº 14.133/2021:

desta Corte¹⁵, não procede a queixa contra o uso de plataforma eletrônica privada para o processamento da contratação, pois a empresa eleita pela Origem, a BLL Compras, está integrada ao Portal Nacional de Contratações Públicas.

Da mesma forma, improcedente a censura à falta de requisitos de qualificação econômico-financeira dos licitantes¹⁶, em linha com recentes decisões deste E. Plenário¹⁷.

Cabe, porém, transmitir à Prefeitura de Votuporanga **alerta** sugerido por ATJ-Jurídica, acerca da assunção de “responsabilidade por possíveis prejuízos à execução dos serviços que possam, eventualmente, ser atribuídos à frágil seleção de interessados na contratação”, no que tange aos requisitos de qualificação econômico-financeira.

Também improcedente a crítica quanto ao item 7.3 do edital¹⁸, que apenas estabelece regra caracterizadora de indício de inexequibilidade de proposta, o que não se confunde com o critério de presunção relativa disposto no artigo 59, § 4º, da Lei 14.133/2021.

Demais pontos constantes da representação são procedentes.

Uma das previsões alvo de questionamento é a inserta nos subitens 8.18.1.10 do edital e 8.2.5.18 do Termo de Referência:

Art. 175. Sem prejuízo do disposto no [art. 174 desta Lei](#), os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações.
§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento.

¹⁵ TCS-017398.989.24 e 017407.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 2/10/2024.

¹⁶ Além da certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante reclamada no item 8.17 do edital.

¹⁷ A exemplo de decisões proferidas nos TCS-012646.989.23 e 012691.989.23, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 16/8/2023; e TC-008882.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 24/4/2024.

¹⁸ Edital.

7 – DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA (...)

7.3. Fica caracterizado indício de inexequibilidade, a proposta que represente o valor de 50% (cinquenta por cento) inferior ao orçado pela Administração Pública.

7.3.1. Se o licitante, após a fase de lances, arrematar item que represente o valor de 50% (cinquenta por cento) inferior ao orçado pela administração pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá exigir meios idôneos para fins comprovação de exequibilidade do preço apresentado pelo participante.

“Comprovação de realização de investimentos de, no mínimo, R\$ 5.031.351,58 (cinco milhões trinta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), em empreendimento de qualquer setor de infraestrutura, com recursos próprios ou de terceiros, e com previsão de retorno de longo prazo sobre o capital investido, desde que observadas as seguintes condições:”

A despeito de afirmar que a disposição objetiva assegurar que os licitantes possuam experiência e capacidade financeira necessárias para executar o contrato, a Prefeitura de Votuporanga aduz que, “para uma justa adequação aos princípios legais, de forma que não parem questionamentos, deve-se suprimir todo o item 8.2.5.18 do Termo de Referência, inclusive seus subitens que fazem menção a esta exigência, inserindo nova regra”, amparada, segundo arrazoa, no artigo 67, § 5º, da Lei 14.133/2021¹⁹.

Citada medida demonstra a **procedência** do ponto de irresignação, conclusão corroborada pela análise de assessoria técnica especializada, a dar conta de que “no caso vertente, que não versa sobre concessão comum, administrativa ou patrocinada, nem contratação cuja modelagem demande vultosos investimentos”, não se vislumbra razoabilidade na exigência habilitatória em comento, admitida por este Plenário em hipóteses pontuais, como a analisada no TC-023256.989.19 (Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sessão de 5/2/2020).

Mesma unidade de assessoramento incumbiu-se de analisar a proposta de nova redação do item trazida pela Origem, qual seja:

“Apresentação de contratos firmados, com três anos de atividades contínuas de prestação de serviços de instalação, montagem, construção ou manutenção de redes públicas de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como iluminação pública que, somados, perfaçam o valor de, no mínimo, R\$ 5.031.351,58 (cinco milhões trinta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo o menor contrato no valor de mínimo R\$ 2.515.675,79 (dois milhões quinhentos e quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).”

¹⁹ Excerto da Lei 14.133/2021:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

Assim, consoante ATJ, “tendo em mira que o Chefe do Executivo fundamentou a nova versão do texto no § 5º do art. 67 da Lei Federal n. 14.133/21, é salutar que a Administração se detenha em exigir atestados de capacidade técnica em quantitativos de serviços compatíveis com os contratados, ao invés de impor comprovações referentes ao valor estimado dos investimentos”, a ensejar **determinação** para que a Origem se atenha a fazer exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, cingindo-se a reclamar atestados de capacidade técnica em quantitativos de serviços compatíveis com os contratados, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República²⁰, e do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

Da mesma forma, procede a queixa contra a obrigatoriedade de prova de quitação junto a conselho de classe como requisito de qualificação técnica dos licitantes²¹, conduta há muito rechaçada por esta Corte²² e desprovida de fundamento legal²³.

Por fim, **procedem em parte** as queixas contra a exigência de apresentação de amostras e ensaios (itens 1.9 e 7.13) e inconsistências atribuídas

²⁰ Constituição Federal de 1988.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

²¹ Edital:

8.18. Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação:

a) Prova de Registro/Certidão de Inscrição e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Técnicos – CRT, da empresa e de seu (s) responsável (is) técnico (s), referentes ao domicílio ou sede da licitante;

Termo de Referência:

8.2.4. Qualificação Técnica:

8.2.4.1. Prova de Registro/Certidão de Inscrição e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Técnicos – CRT, da empresa e de seu (s) responsável (is) técnico (s), referentes ao domicílio ou sede da licitante.

²² Súmula TCESP n. 28 – Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de comprovação de quitação de anuidade junto a entidades de classe como condição de participação.

2.14.1. Deve ser excluída da cláusula 7.1.5.2 a requisição de prova de quitação de débitos dos profissionais responsáveis técnicos da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia – CREA, pois desprovida de amparo legal. TC-013181.989.21, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 06/10/2021.

²³ Consoante registra ATJ, “os incs. I e II do art. 67 da Lei Federal n. 14.133/21, citados nas justificativas municipais, não possibilitam a exigência da quitação de anuidade junto aos conselhos como requisito de capacitação técnica”.

aos ensaios, certificados e simulações reclamados no Termo de Referência, essas aduzidas em emenda à inicial (evento 10).

O item 1.9 do edital exige do licitante classificado em primeiro lugar a apresentação de amostras de determinados artigos (luminárias, refletores e relés), previsão aceitável, pois, além de respaldada no artigo 17, § 3º, da Lei 14.133/2021²⁴, recai sobre bens considerados relativamente comuns no mercado, segundo análise de ATJ-Engenharia.

Sob idêntica perspectiva, igualmente admissível a obrigatoriedade de apresentação de catálogos dos produtos ofertados, conforme detalha o Termo de Referência.

Improcedente, portanto, o ponto de irresignação.

Nada obstante, nos termos de avaliação técnica que alço às razões de decidir, considera-se **procedente** a crítica endereçada²⁵ à requisição dos seguintes documentos:

(i) relatórios de ensaios baseados na Portaria INMETRO nº 62/2022, a exemplo da verificação das propriedades de proteção IP e IK²⁶, pois “a certificação em si já garante o padrão de qualidade almejado pela Administração”²⁷;

²⁴ Excerto da Lei 14.133/2021:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.(...)

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do **caput** deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.

²⁵ Feita genericamente na inicial em tópico relativo à apresentação de amostras, posteriormente aprofundada em documento denominado “emenda à representação”, sob o título “inconsistências técnicas no Termo de Referência – anexo I ao edital” – evento 10.

²⁶ 7.13.1.19. Proteção IP da luminária, compartimento e controlador ≥ IP66. Documento a apresentar: Relatório de ensaio conforme Portaria 62/2022 INMETRO, para o modelo ofertado ou de outra potência da mesma marca e família, em idioma português. Baseado na norma NBR IEC 60598-1. 7.13.1.20. Proteção mecânica ≥ IK08. Documento a apresentar: Relatório de ensaio conforme Portaria 62/2022 INMETRO, para o modelo ofertado ou de outra potência da mesma marca e família, em idioma português Baseado na norma IEC 62262.

²⁷ Na linha dos TCS-017173.989.19 e 017116.989.19, Pleno, Relator Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, sessão de 11/9/19.

(ii) relatório de ensaio de determinação de aderência à tinta²⁸, que além de não constar dos requisitos²⁹ de segurança elétrica e de desempenho para luminárias LED, não foi objeto de aceitáveis justificativas técnicas da Origem, que não informou o método de ensaio e nem o resultado esperado; e

(iii) certificados de garantia e termos assinados diretamente pelo fabricante ou seu responsável técnico, exigidos no rol de documentos técnicos das luminárias LED viárias e decorativas, documentação desprovida de justificativas técnicas e rechaçada por precedentes deste Tribunal³⁰.

Já a requisição de **cenários e simulações luminotécnicas pode ser admitida**, pois, “defendida com êxito pelo Órgão Público, trata-se de uma avaliação de conformidade usual que pode ser mantida no edital, **desde que se exclua a exigência da assinatura do responsável técnico**” (g.n).

Também o **fator de manutenção para as simulações luminotécnicas** foi considerado devidamente justificado, não sendo passível de correção.

Por outro lado, a requisição de **laudo de corrosão** não foi suficientemente fundamentada pela Origem, que deve, portanto, **reavaliar sua pertinência**, conforme asseverado por ATJ-Engenharia:

Na hipótese de confirmação da existência de particularidade local que demande a solicitação do relatório de ensaio, a Entidade deve fazer constar do processo licitatório a pertinente justificativa técnica pormenorizada e avalizada por profissional competente da área.

Além disso, o Representante está correto quanto à revogação da NBR 8094:1983 pela NBR 17.088:2023 – Corrosão por exposição à névoa salina – Métodos de ensaio. Portanto, na hipótese de haver a justificativa técnica aludida no parágrafo anterior, deve-se possibilitar a apresentação de relatório de ensaio baseado tanto na NBR 8094 quanto na NBR 17.088, como forma de favorecer a competitividade e assegurar o desempenho da luminária quanto à corrosão.

Portanto, incumbe ao Poder Público promover a devida revisão desse subitem 7.13.1.24.

²⁸ 7.13.1.22. Acabamento da pintura e Teste de determinação da aderência. Apresentar Datasheet da tinta em relação ao tipo e fabricante utilizado no invólucro para verificação do pleno atendimento e juntamente com o Relatório de ensaio em laboratório acreditado pelo INMETRO de ensaio de determinação da aderência conforme norma NBR 11003:2009/2010 para o modelo ofertado ou de outra potência da mesma marca e família em português ou com tradução juramentada. Deve conter o relatório de ensaio e fotografia da luminária montada.

²⁹ Portaria INMETRO nº 62/2022.

³⁰ TCs-018573.989.24, Pleno, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sessão de 6/11/2024, TC-014310.989.19, Pleno, Relator Conselheiro Renato Martins Costa, sessão de 24/7/2019.

Nota-se, a propósito, que o ente promotor do certame requer apresentação de considerável gama de documentação técnica, razão pela qual **recomenda-se**³¹, na esteira de ATJ-Engenharia, a extensão do prazo concedido para apresentação de amostras, ensaios, certificados, catálogos e simulações luminotécnicas, de dez para quinze dias úteis, em conformidade com análise técnica empreendida à luz de precedente deste Egrégio Plenário³².

Voto, assim, pela **procedência parcial** do tópico de reclamação, determinando-se ao ente promotor do certame que revise o conjunto de relatórios de ensaio solicitados e amplie o prazo de apresentação de amostras e da respectiva documentação de conformidade, à luz de mencionado parecer e dos precedentes desta Corte nele indicados.

Sem embargo do quanto até aqui exposto, análise da descrição do objeto realizada por ATJ-Engenharia³³ detectou outras falhas, as quais passam a compor o compêndio de **recomendações**, na medida em que a Origem não teve oportunidade de, sobre elas, exercer o contraditório.

Observou-se, assim, a inclusão de parcelas relativas à mobilização e instalação de escritório administrativo, à substituição de luminárias LED existentes que apresentem defeitos no decorrer da vigência do novo ajuste e à poda de galhos e árvores que obstruírem os feixes luminosos (respectivamente, itens 2f, 5.1.1.1, 5.1.21 e 5.1.5 do TR³⁴), contudo sem adequada descrição e, ainda, sem o

³¹ A questão afeta ao prazo concedido para apresentação das amostras não foi objeto de contraditório, razão pela qual é objeto de recomendação.

³² TCS-014804.989.22 e 014807.989.22, Relator Conselheiro Renato Martins Costa, sessão de 27/7/2022.

³³ Deflagrada pela necessidade de estudo da pertinência do processamento da disputa por pregão.

³⁴ Termo de Referência:

5.1.1.1. O início da execução do objeto se dará 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. A partir dessa data, a CONTRATADA assumirá as responsabilidades de manutenção de todo o parque de iluminação pública. Para a etapa de eficiência, a CONTRATADA terá 2 (dois) meses para mobilização e instalação de sede com escritório administrativo, e 10 (dez) meses para execução da troca das luminárias, conforme cronograma físico em anexo ao edital da licitação:

5.1.2. Substituição de luminárias LED já existente no parque de iluminação que vierem a serem queimadas. Ao decorrer do contrato, caso alguma das 4027 luminárias LED já existentes apresentar defeito e que os serviços constantes no serviço de manutenção não resolvam o problema, necessitando da troca da própria luminária, e não estando a luminária coberta por qualquer garantia de loteamentos novos, será necessário a locação de novas luminárias que deverão ser contratadas aos mesmos preços das outras luminárias já locadas.

5.1.5. Podas • A CONTRATADA será responsável pelo livramento do feixe luminoso de luminárias com obstrução de galhos e árvores. A CONTRATADA deverá realizar o corte de uma porção de raio mínimo de 1,5 metros da luminária. É

devido dimensionamento, ao menos estimado, na planilha orçamentária e na composição dos preços unitários, inadequações com potencial para impactar a confecção de propostas e a futura execução contratual.

Citados aspectos ainda se relacionam à falta de clara definição do regime de execução do contrato (empreitada por preço global ou preço unitário)³⁵, porque, conforme alerta a área técnica, “em se tratando de empreitada por preço global, pequenas alterações nos quantitativos podem ser absorvidas pelo preço total oferecido pela vencedora do certame. Já na hipótese de regime de execução por preço unitário, o valor a ser pago mensalmente ao particular deverá ser proporcional à exata quantidade de pontos de iluminação a serem locados”.

Ante o exposto, circunscrito às questões analisadas e ante a constatação de vício insanável, determina-se à PREFEITURA DE VOTUPORANGA a **anulação** do edital de Pregão Eletrônico nº 207/2024.

Sem embargo, acompanho instrução e voto pela **procedência parcial da representação**, determinando-se à Administração que, em eventual novo certame, adote as seguintes medidas corretivas:

- (i) atenha-se a exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;
- (ii) elimine imposição de prova de quitação junto a conselho de classe; e
- (iii) revise o conjunto de relatórios de ensaio solicitados, recomendando-se a ampliação do prazo de apresentação de amostras e da

responsabilidade da CONTRATADA também realizar o livramento de galhos em redes elétricas que estejam impedindo o correto funcionamento da iluminação. O recolhimento e correto descarte do material também é de responsabilidade da CONTRATADA, que deve fazer a retirada dos materiais cortados no mesmo atendimento do corte, sem deixar restos de materiais para serem recolhidos posteriormente. A CONTRATADA poderá ser solicitada para esses serviços independente da troca ou manutenção de iluminação pública.

³⁵ Anexo V – Minuta do Contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto licitado constam no Termo de Referência – Anexo I e Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar – ETP do Edital do certame.

respectiva documentação de conformidade, nos termos expostos por ATJ-Engenharia.

Endereço ainda à Origem as seguintes **recomendações**:

(i) proceda à descrição e ao dimensionamento, no Termo de Referência e na planilha orçamentaria, de parcelas relativas à mobilização e instalação de escritório administrativo, à substituição de luminárias LED que apresentem defeitos no decorrer do ajuste e à poda de galhos e árvores que obstruam os feixes luminosos; e

(ii) defina claramente o regime de execução do contrato.

Por fim, registro **alerta** sobre a responsabilidade por possíveis prejuízos à execução dos serviços que possam, eventualmente, ser atribuídos à frágil avaliação econômico-financeira dos interessados.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

GCMAB
PP